



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 290/12

בענין :

1. שרון צפורה
2. דוידסון יעל
3. לרדו שמואל
4. סלע ויקטור וליאנה
5. נקאש ליליאן
6. יניב מיכל וחיים

ע"י ב"כ עו"ד מיכאל סיגל ואח'

מרחה הנמל 33, ת.ד. 33319 חיפה

טל': 04-8665158, פקס: 04-8644754

התובעת

נגד

1. זינגמן אראל וגלית
2. עקרון שלמה ואורה
3. בוטון ליאור וגלית
4. שרון שלמה ורות

ע"י ב"כ עו"ד ישי שניידור

מרחה יהודה הלוי 45 תל אביב

טל: 077-5472001 פקס: 077-5472003

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

המסגרת הנורמטיבית

1. הגם שרבות כבר נכתב על מטרות החקיקה העומדות בבסיס תמ "א 38 וחוק המקרקעין [חיזוק מפני רעידות אדמה], תשס"ח-2008 [להלן: "חוק החיזוק"] לא למותר להביא תמצית שלהן כפתיח להכרעה במחלוקת נושא הליך זה.

2. תוכנית המתאר הארצית במשולב עם החקיקה המשלימה, כשהם משולבים זה בזה, מהווים מארג חוקי שנועד לקדם את היישום של מטרות המחוקק לרבות על דרך של קביעת מקורות מימון ומתן תמריצים כלכליים שיש בהם כדי לאפשר לבעלי דירות בבתים משותפים לגביהם רלבנטית החקיקה לממש אותה ולהביא לידי חיזוק המבנים. אסקור בתמצית את מטרות החקיקה כפי שהוגדרו בדברי החקיקה ופורשו בפסיקה, שהן המהוות המסגרת הנורמטיבית להכרעה כאן:

(א) תמ"א 38 שהסדירה את תוכנית חיזוק המבנים, בסעיף 2 לדברי ההסבר בה, שכותרתו "מטרת התמ"א" קובעת כך:

"מבנים חדשים חייבים לעמוד בתקן ישראלי 413 לשם עמידותם בפני רעידות אדמה. תמ"א 38 נועדה לאפשר חיזוק מבנים קיימים שלא נבנו על פי התקן על מנת לשפר עמידותם בפני רעידות אדמה. הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בניה מכוחה, וכן מציעה תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך לחיזוק ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים". [ההדגשה שלי – צ.פ.].

(ב) בסעיף 4 לדברי ההסבר שכותרתו "תמריצים לעידוד החיזוק" נאמר:

"...התמ"א מפרטת מגוון של תוספות בניה וכאמור מאפשרת מימוש התוספות המוצעות בה..."

(ג) בהתייחסם לשיקול דעת הועדה המקומית שיקול דעת רחב מתוך "סל של זכויות" שונות המהוות זכויות מירביות, אך אפשרויות מימושן (כולן או חלקן או אף לא אחת מהן) מוגבל בהתאם לשיקול דעתה. במסגרת שיקוליהם יכולים מהנדס הועדה והועדה המקומית שלא לאשר את תוספת הבניה המיועדת ליחידות דיור נוספות לבנין, או לאשר רק הרחבת יחידות הדיור הקיימות (וההיפך) או לא לאשר כל תוספת בניה, אלא רק את מרכיבי החיזוק עצמם..."

(ד) לא עוד הפרדה בין המסלול התכנוני למסלול הקנייני: הגם שכבר בתיקון 18 לחוק המקרקעין שולבו הליכי הרישוי בחקיקה הקניינית, ההפיכה שלהם למקשה אחת וההתניה של האחד באחר באה לידי ביטוי מלא בחוק החיזוק. סעיף 2 לחוק החיזוק שכותרתו "ביצוע עבודה ברכוש משותף על פי תכנית החיזוק" קובע חד משמעית כי:

"[א] ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש המשותף [ללמדנו שהיתר בניה הוא תנאי לבחינת הזכויות לפי חוק המקרקעין – צ.פ.], על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה [בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף] יחולו לענין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".

(ה) עוד קובע חוק החיזוק בסעיף 5 הנושא את הכותרת "עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה" שהקשרו רלבנטי לדיון כאן, כי שלא כמו בניה מכוח חוק המקרקעין:

"ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא

התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף ,
לאשר את ביצוע העבודה , על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת
התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני
שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל
דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

(ו) דא עקא שמקום שהבית המשותף הינו בית מורכב קובע סעיף 11 לחוק
החיזוק שכותרתו "**בית מורכב**" לאמור :

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו
אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה :

(1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה
או באגף אחר בבית המורכב ;

(2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף , בלי לבצע חיזוק
כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."

3. גם הפסיקה אמרה את דברה בהקשר לחשיבות יישום חוק החיזוק לנוכח תכלית
חקיקתו :

(א) "ירית הפתיחה " של פסיקה בבתי המשפט המשמשים ערכאות ערעור
היתה בע"א [חי'] 899-03-09 מיום 29.4.2010 שרה קלצ'וק ואח' נ' צבי אורון
ואח'. שם חיווה כב' השופט כהן את דעתו ולפיה :

"...חוק החיזוק יצר משטר מיוחד ועל כן בבואנו ליישם את חוק החיזוק
עלינו לבחון את זכויות הצדדים מזווית מבט שונה מהזווית הרגילה בה
אנו רגילים לנתח זוויות קנייניות של בעלי דירות בבית המשותף".

– והלאה משם :

"תפיסתו של הדין בישראל היא כי זכות הקניין היא זכות יסוד בעלת
עוצמה רב. על פי תפיסה זו כל אדם זכאי לעשות בקניינו כרצונו בכפוף
למגבלות הדין ואין אדם זכאי לפגוע בקניין זולתו . תפיסה זו חלה אף על
זכויות קניין של בעלי דירות בבית משותף , הן ביחס לזכויותיהם קנייניות
בדירות שבבעלותם והן ביחס לזכויותיהם הקנייניות בחלקים מהרכוש
המשותף. במסגרת תפיסה זו בניית דירות חדשות בבית המשותף
'מדללת' את זכויות בעלי הדירות הקיימות ברכוש המשותף, ובכך נפגעות
זכויותיהם הקנייניות. מכאן נובעת אף זכות כל אחד מבעלי הדירות
להתנגד לבניית דירות חדשות בבנין".

– תוך שהוא בוחן את מטרת חוק החיזוק מוצא כב' השופט להדגיש כי :

"...המחוקק ביקש לרכז את ההגנה הקניינית שניתנה לבעלי הדירות בבית המשותף על ידי הורדת רף ההסכמה הדרושה לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף. ודוק: אילו ביקש המחוקק להותיר את הגנת הקניין על כנה במקרה של עבודות לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה כי אז לא היה צריך לחוקק את 'חוק החיזוק', שכן את כל התשובות הראויות ניתן היה לשאוב מתוך חוק המקרקעין ... על כן, להשקפתי, בבואנו ליישם את 'חוק החיזוק' עלינו לשנות מהתפיסה הרגילה המנחה אותנו בהגנת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות ברכוש המשותף, ובמקום לנהוג על פי תפיסת ההגנה הכללית בדיני המקרקעין עלינו לאמץ את התפיסה שעמדה בבסיס פס"ד צודלר".

(ב) בית המשפט העליון, ע"י כב' השופטת מרים נאור ברע "פ 2510/12 מיום 2.5.2012 דן בצו הפסקת בניה שיפוטי שהוצא למבקשים מהטעם שבמהלך עבודות לפי תמ"א 38 נתנו עדיפות לבניית קומה נוספת קודם שבצעו חיזוקים בבית הקיים. לתכלית החקיקה והיתרונות שהיא מקנה קובע בית המשפט:

"בכדי לעודד בעלי נכסים לחזק את המבנים שברשותם, ניתנות לבעלי נכסים המבצעים פעולות חיזוק לבניינים שבבעלותם אפשריות לזכות בזכויות בנייה. מכאן עולה, שלא ניתן לראות בזכויות הבנייה כעיקרם של היתרי הבנייה שניתנים על פי תמ"א 38. ההפך הוא הנכון: **זכויות הבנייה המוקנות במסגרת ההיתרים הניתנים לפי תמ"א 38, מהוות נדבך משני, גם אם חשוב, לצורך חיזוק המבנים שלגביהם ניתן היתר**. במילים אחרות, **זכויות הבנייה הינן למעשה הטבה הניתנת לבעלי נכסים המתחייבים לחזק את ביתם מפני רעידות אדמה**". (הדגשה שלי צ.פ.)

4. צא ולמד כי האמצעי המתמרץ של תמ"א 38 הוא הענקת זכויות בניה עודפות לשם חיזוק מבנה, אך הוא ייושם רק אם מתקיימים תנאי צורך הנדסיים לכך, ורק אם מושג איזון תכנוני קנייני נאות בין יישום זכויות הבניה העודפות במבנה נתון לבין השתלבותו בסביבתו. המפקח על רישום מקרקעין לפתחו התגלגל סכסוך בין בעלי דירות בקשר עם יישום חוק החיזוק בבית המשותף הנתון, יש לו קשת הסמכויות החל באישור ביצוע העבודה ללא תנאי, עבור להתניית תנאים וכלה בביטול תכנית החיזוק, כל מקרה לגופו תוך בחינת הנתונים הרלבנטיים ושמירת האיזונים הראויים שעיקרם יישום תכלית החקיקה מזה ופגיעה מידתית שאינה עולה על הנדרש בבעלי הדירות האחרים מזה. אלא שיודגש כי לנגד עיני המחוקק לא היתה הטבה קניינית שתוענק לדירות הקיימות; היתרון שיקום להן מהוספת בניה לפי התמ"א הוא בדמות חיזוק המבנה, הא ותו לא. כוונת המחוקק היתה שכל שהדירות הקיימות תשפרנה את זכויותיהן בין אם על דרך של הרחבתן ובין אם על דרך של הקצאת מקומות חניה בחינת 'יש מאין' אזי יהיה בכך משום ערך מוסף למיזם הבניה הכולל.

דיון

5. וזו אכן המחלוקת בתיק זה: האם בתוספת הבניה המתוכננת להיבנות על ידי הנתבעים במבנה העורפי המהווה אחד משני המבנים של הבית המשותף יש כדי לפגוע באופן לא מידתי בזכויות הקנ יין של התובעים, כולם בעלי כל הדירות במבנה הקדמי.
6. עסקינן בבית משותף מורכב ברחוב דרך היום 143 חיפה המזוהה כחלקה 6 בגוש 12328. כאמור לעיל מונה הבית שני מבנים: מבנה חזיתי בן 6 דירות ומבנה עורפי בן 4 דירות. הבית בנוי במדרון [המדרון הולך ונעשה תלול יותר ככל שמתקרבים לעורף המבנה]. דירות המבנה העורפי מבקשים לממן את חיזוק המבנה באמצעות בנית 3 דירות חדשות ומכירתן: דירה אחת בקומת הקרקע, ושתי דירות בקומה עליונה הכוללות עלית גג. בנוסף מתכננים הנתבעים להר חייב את דירותיהם ע"י בנית ממ"ד [גם הוא אלמנט חיזוק] ומרפסת, כולם פונים לחזית עורפית [אם כי הממדיים של הדירות מתוכננים להיות בולטים במידה מסוימת לחזית צידית].
7. יוטעם כי החזית העורפית של שני המבנים היא החזית הפונה אל הנוף.
8. התובעים ממקדים את הפגיעה המוסבת להם בטיעונים אלו:
 - (א) תיפגע הפרטיות המובטחת להם כיום בעיקר בעטיין של דירות הקומה העליונה שתיבנינה;
 - (ב) ייפגע מפתח הנוף המתאפשר לדירותיהם;
 - (ג) יוסב להם רעש מהמיסעה לכלי רכב שתוליך לתוך חצר הבית;
 - (ד) חצר הבית תוסב למגרש חניה של לא פחות מ-13 חניות.
9. התובעים בדעה שאם דירותיהם נפגעות באופן כה מהותי, ואם תותר לנתבעים הבניה לפי היתר הבניה, אזי זכותם לקבל על כך פיצוי/תמורה.
10. הנתבעים בכתב ההגנה מדגישים את האינטרס הציבורי בקידום חיזוק מבנים לפי תמ"א 38 גם במחיר פגיעה כלשהי בזכויות של בעלי דירות אחרים, שגם הם בתורם יהיו זכאים לחזק את המבנה שלהם לפי אותה מערכת חוקים. רשויות התכנון שבחנו את הבקשה למול התנגדות התובעים מצאו אותה לא פוגעת בהם תכנונית, מה גם שהתב"ע התקפה מתירה את הבניה אף ללא צורך בהקלות נוספות, ללמדנו שגם לולא הבניה המבוקשת לפי תמ"א 38 לא היתה לתובעים זכות קנויה לכך שלא תבוצע בניה בבית הסמוך. עוד טוענים הנתבעים כי הציעו

לתובעים להצטרף למיזם אולם נדחו על ידיהם . גם בטענה של פגיעה בנוף אין משום פגיעה בזכות המוקנית בדין שכן כל בניה מכילה פגיעה פוטנציאלית בנוף. בשים לב למירווח בין המבנים אין בסיס לטענה בדבר פגיעה בפרטיות . הוא הדין לגבי החניות בלתי ניתן אף אפשרות להוספת דירות לפי תמ "א 38, מה גם שהחצר מאפשרת חניה גם לדירות התובעים לרבות דירות שתתווספה לפי תכנית חיזוק גם למבנה זה.

17. מאחר והמחלוקת משפטית בעיקרה הסכימו הצדדים כי פסק הדין יינתן על סמך התרשמותי מביקור במקום וכן על בסיס הטענות המשפטיות שהובאו בכתבי-בי-דין.

27. ואכן ביום 2.12.12 קיימתי ביקור במקום במעמד הצדדים ובאי כוחם . אתייחס לנתונים הרלבנטיים בזיקה לעילות התביעה , הסעדים המבוקשים והמסקנות אליהן הגעתי, הכל על בסיס המסגרת הנורמטיבית שהובאה מעלה.

37. פגיעה בנוף –

(א) יש לשים דברים על דיוקם : תוספת הבניה המתוכננת לא תסתיר לדירות התובעים את הנוף אלא תצמצם אותו במידה מסוימת . לא השתכנעתי שתוסב לדירות התובעים פגיעה בהיקף שמצדיק מניעת בנית שתי הדירות העליונות.

(ב) יש לתת את הדעת שהיתר הבניה חייב את הנתבעים להנמיך את רום גג הבית וזה אינו עוד הרום הנקוב בתשריטים שצורפו לכתב התביעה.

(ג) צמצום הפגיעה יושג על ידי ויתור הנתבעים על בנייה 'דקורטיבית' ככל שזו עדין מתוכננת במעטפת הקומה העליונה של המבנה העורפי . כלומר אין לדעתי הכרח בקיר המהווה מעטפת /מסתור לגג הרעפים המתוכנן מעל הדירות הנוספות, הקיר בו קבועים שלושה פתחים [הכוונה לחלק הקיר המופיע בהדמיה ולעומת זאת אינו מופיע בתשריט החזית הצפונית של היתר הבניה]. ככל שקיימת כוונה לבנות את הקיר האמור [חלק הקיר מעל תקרת המרפסות של הדירות העליונות], אזי לדעתי ויתור עליו יאזן את הפגיעה בנוף שתוסב לדירות התובעים.

47. פגיעה בחצר המשותפת –

(א) התרשמותי מהמרווח המרשים בין שני המבנים , שעיקרו מדרון , חצר לא מנוצלת.

(ב) המרווח מתוכנן לשמש חניה לכלי רכב הן לדירות הנתבעים והן לדירות התובעים. היינו חלק מהחניות המ תוכננות מדגימות היתכנות ולא הכרח כתנאי לבניה.

(ג) גם אחרי הכשרת חניה לדירות המתוכננות להיבנות , בסמוך למבנה העורפי נושא החיזוק, יישאר אופיה של החצר כחצר גדולה , בעלת מבנה טופוגרפי שיפועי.

(ד) דא עקא כי ככל שמבקשים הנתבעים להשיג מקצה שיפורים לפוטנציאל החניות שלהם , קרי הוספת חניות גם לדירות הקיימות באותו המרווח – פריבילגיה זו אינה נגזרת ממטרת חוק החיזוק ; לא זה ייעודו.

(ה) איזון ראוי בין צרכי הנתבעים מזה לבין זכותם של התובעים להותיר חצר חפה ממכוניות ככל הניתן יושג אם תוכשרנה חניות רק בכמות הנדרשת לבנית 3 הדירות החדשות. ויותר מכך : החניות של כל דירה מבין הדירות החדשות תהיינה כפולות, מה שיצמצם עוד יותר את הצורך בפילוס שטח והכשרת טווחי תמרון.

(ו) עוד מתחייב שתחת חניה זו ' המוצמדת לחלקת משנה 9, שם מתוכננת להיבנות רמפת הגישה לחניה הפנימית, תוצמד לדירה זו חניה חלופית אף היא בתחומי המבנה העורפי.

57. פגיעה בפרטיות –

(א) כאן המקום לציין כי המרווח בין המבנים הוא כ- 27מ', יותר מהמרחק בין שני מבנים שנמצאים משני עברי דרך עירונית טיפוסית.

(ב) קשה להלום פגיעה שתוסב לפרטיות בעטיה של הבניה המתוכננת . ככל שהיא תוסב אזי זה לחדרי מגורים [סלון] מאחר ולהם חלונות גדולים, ולא לחדרי שינה, להם ישנם חלונות גם בחזיתות הצידיות של הדירות.

(א) אני שוללת את הפגיעה שתוסב לדירות המבנה הקדמי הפונות אל המיסעה בעטיו של רעש. הפרשי הגובה מעמידים בסימן שאלה היתכנות של מיטרד, לא כל שכן לנוכח קביעתי כי תופחת כמות המכוניות שתחנינה בתוך חצר הבית. יחד עם זאת ככל שתתגבש עוולת מטרד יהיו הטוענים לה זכאים לממש את זכותם לפי עילות פקודת הנזיקין.

(ב) להבדיל מקביעתי לעיל מצאתי את העילה לפיה המיסעה פוגעת בנגישות לחדר המדרגות של המבנה הקדמי כעילה הממשית והמבוססת ביותר.

(ג) הכניסה לחדר המדרגות של המבנה הקדמי היא על שביל שמתוח במרווח הצידי/צפוני של החלקה, וממנו מתפצלת כניסה לקומת העמודים ו לחדר המדרגות הפנימי של המבנה הקדמי.

(ד) נתיב המיסעה לחניות המתוכננות במבנה העורפי מודגם בתשריט ההיתר ברוחב של 3 מ' ומותיר לצידו רוחב של 1 מ' להולכי רגל. בביקור ב מקום התרשמתי שהמציאות שונה, היינו רמפת חניה שרוחבה המינימאלי הוא 3 מ' ותותיר שביל להולכי רגל צר בהרבה מהנקוב בתשריט. גם נכון יהיה ליצור חציצה מסוימת בין המיסעה לבין שביל הולכי הרגל, אם על ידי צמחיה ואם על ידי גידור מה שיצר עוד יותר את אותו השביל.

(ה) ואפילו זה רוחב השביל, כיום הקרקע לצידי השביל מגוננת ונותנת תחושת מרחב, מה שלא יהיה כאשר אותו המרווח ייועד הן כשביל כניסה רגלי והן כמיסעת כלי רכב.

(ו) כבר בביקור במקום הבעתי תמיהה הכיצד לא הציעו הנתבעים, בבקשה להיתר בניה, להכשיר כניסה לחדר המדרגות של המבנה הקדמי הישר מה מדרכה הציבורית. אמנם הדבר כרוך בהיתר בניה שכן קומת העמודים של המבנה הקדמי תחומה במעקה בנוי, הכשרת החלופה המוצעת כאן כרוכה בהריסה של חלק ממנו לצורך הכשרת פתח גישה. אולם אותו הפתח י יתן לדעתי מענה הולם להנגשת הכניסה למבנה הקדמי באופן המיטבי.

(ז) ביצוע חלופה זו כרוך גם ב"הפרשת" החניה המזוהה כהצמדה ו' לרכוש המשותף, שכן דרכה יעבור תוואי הכניסה למבנה הקדמי, בהענקת חניה המזוהה כהצמדה ג' או ד' לבעלי חלקת משנה 6 לפי בחירתם של האחרונים, וכן בהענקת חניה בסמוך למבנה העורפי לבעל הדירה שויתר על חניה קדמית לטובת בעלי חלקת משנה 6. ייווצר אפוא מצב ולפיו בסמוך למבנה העורפי תהיינה החניות ההכרחיות על רקע הוספת 3 דירות, ועוד שתי חניות: אחת - במקום חניה ז' שבוטלה לצורך רמפת גישה לחניה, ושניה - במקום חניה ו' שהוכשרה כגישה ישירה מהרחוב לקומת העמודים של המבנה הקדמי.

71. סוף דבר

(א) אני דוחה את הסעד שבקש למנוע בעד הנתבעים בניית 3 דירות במבנה העורפי.

(ב) הבניה מותנית בצמצום קיר המסך המסתיר את גג הרעפים ככל שהוא בנוי מעל הכרכוב המקרה את מרפסות הדירות העליונות במבנה העורפי [הקיר בו קבועים 3 פתחים בהדמייה שצורפה לתשריט היתר הבניה].

(ג) הבניה מותנית בצמצום כמות החניות לכמות המינימאלית בלתה- אין לפי תנאי הרשות התכנונית להוספת 3 דירות למבנה, כאשר החניות לכל דירה תהיינה חניות כפולות.

(ד) החניות תוכשרנה בחלק הקרוב למבנה העורפי.

(ה) יוכשר מרחב התמרון המינימאלי לכמות החניות.

(ו) התובעים יודיעו לנתבעים, באמצעות עורכי הדין שלהם, אם הם מבקשים להעתיק את פתח הכניסה לקומת העמודים של המבנה שלהם אל חזית הבית. הודעה כאמור תישלח בכתב, בתוך 30 יום מהיום. הודיעו התובעים כאמור - תוגש על ידי הנתבעים בקשה להיתר בניה הכוללת גם עבודה זו, והכשרת הפתח תבוצע אף היא במימון הנתבעים בתיאום בין ב' אי כוח הצדדים. שלחו התובעים הודעה בדאר רשום - כאמור - יחול האמור בסעיף 16(ז) לעיל בקשר עם מיקום החניות של בעלי הדירות. ככל שיבחרו בעלי הדירות במבנה הקדמי באופציה העומדת להם בסעיף זה, כל העבודות במבנה העורפי תידחינה עד אשר תסתיימנה העבודות במבנה הקידמי.

87. מצאתי כי הוראות פסק הדין מאזנות כראוי בין זכויות התובעים לפגיעות המינימאליות ההכרחיות בעטיין של עבודות החיזוק לבין זכויות הנתבעים לממש את חוק החיזוק על כל ההטבות הנלוות אליו.

97. בנסיבות אלו לא מצאתי לחייב מי מהצדדים בהוצאות משפט.

ניתן בהיעדר הצדדים ביום טו/אייר/תשע"ג 25.4.2003.

העתקים יישלחו לב"כ הצדדים כמקובל.

צפורה פיגנבויס

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין